

1505247-22.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Messias Pereira Melo

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LEANDRO MESSIAS PEREIRA MELO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 13 horas, na rua Joaquim Pedrozo, 21, Itaici, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1505247-22.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505247-22.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Messias Pereira Melo

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LEANDRO MESSIAS PEREIRA MELO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 13 horas, na rua Joaquim Pedrozo, 21, Itaici, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 19,5g (dezenove gramas e cinco decigramas), 65 (sessenta e cinco) porções de crack, acondicionadas em microtubos plásticos, pesando 9,2g (nove gramas e dois decigramas), bem como 10 (dez) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 11,7g (onze gramas e sete decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou resposta à acusação (pág. 103 e 131). Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis arrolados pela acusação, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (pág. 170/173). A Defesa, por sua vez, pleiteou a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 177/183). É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 14/15, pelo laudo de constatação de pág. 17/19 e pelo laudo definitivo de pág. 70/72.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, os guardas civis Marcos Vinícius Ferreira e Nilton Felipe Custodio da Silva, de forma uníssona, narraram que receberam notícia de que no local, que já era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e de difícil acesso devido a uma mata, um indivíduo com determinadas características realizava o comércio ilícito. Relataram que elaboraram uma operação, certo que parte dos agentes diligenciou pela área de mata e a outra parte dos agentes patrulhou pela área pavimentada. Aduziram que o réu, ao perceber a ação da Guarda Civil, correu para o interior da mata e acabou indo ao encontro deles, ocasião em que realizaram a sua abordagem. Informaram que no interior de uma pochete apreendida com o réu localizaram 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, 65 (sessenta e cinco) porções de crack, 10 (dez) porções de maconha, a quantia de R\$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) e um celular.

Em seu interrogatório o réu confessou a prática delitiva. Aduziu que enfrentava dificuldades financeiras à época dos fatos, e acabou aceitando a proposta de realizar o tráfico de drogas naquele local, acrescentado que aquele era o primeiro dia da prática ilícita.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, tem-se que o relato seguro e coeso das testemunhas de acusação corroboraram a confissão judicial do réu, impondo-se a condenação.

Passo à dosimetria das penas.

Leandro é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange a sua confissão espontânea, não há como se diminuir a pena aquém do mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que não há provas de reincidência, de maus antecedentes ou de que ele se dedicasse à atividade criminosa ou integrasse organização criminosa. Assim, reduzo as penas de dois terços, resultando elas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno LEANDRO MESSIAS PEREIRA MELO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Curvando-me ao entendimento jurisprudencial, segundo o qual o tráfico privilegiado não é crime hediondo, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em conta o disposto no inciso I, do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira de prestação de serviços à comunidade por período igual ao da condenação, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, e a segunda de prestação

pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social. Diante de tal substituição, por óbvio, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de execução.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 31 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA